



preparatic 31

TEMA 022

LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL
PAPEL DE LAS TIC EN SU MODERNIZACIÓN. LA
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
EN ESPAÑA Y EUROPA.

Versión	31.1
Fecha de actualización	22/02/2026

Resumen Express

1 LA CALIDAD EN LOS PROCESOS MODERNIZADORES

La regulación más relevante es el Real Decreto 951/2005, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado (AGE), integrado por un conjunto de programas con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios públicos, proporcionar información útil para la toma de decisiones y fomentar la transparencia y publicidad de los resultados.

- **AEVAL.** Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, se encargaba del Impulso de la gestión de la calidad de los servicios y fue eliminada
- **DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNANZA PÚBLICA.** Actualmente asume la gestión e impulso de los programas de calidad previstos en el Real Decreto 951/2005,
- **INSTITUTO PARA LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.** Sucesor de la AEVAL, se encarga principalmente de la evaluación de las políticas públicas y de los planes y programas cuya evaluación se le encomiende, en coordinación con deptos. ministeriales.
- **OTRAS ORGANIZACIONES QUE FACILITAN EL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE CALIDAD E INNOVACIÓN**
 - Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
 - AENOR
 - NovaGob
 - EFQM [Abre nueva ventana]
 - EUPAN. The European Public Administration Network
 - Observatorio para la Innovación del Sector Público de la OCDE (OPSI)

2 LEGISLACIÓN E INICIATIVAS A NIVEL NACIONAL

2.1 LEGISLACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Se muestra la normativa vigente:

- Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, proporciona una mayor seguridad jurídica y confianza a los usuarios con el fin de promover la utilización de Internet, necesaria para el impulso de otros servicios electrónicos derivados de la modernización administrativa.
- Ley 25/2007, de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones.
- Ley 37/2007 de Reutilización de la Información del Sector Público y el Real Decreto 1495/2011 que la desarrolla (el RD de desarrollo sólo Sector Público Estatal)
 - Traspone varias directivas. Ha sido modificada por la Ley 18/2015 y por el RDL 24/2021
 - Permiten el acceso y explotación por parte de administraciones públicas y ciudadanos a la información del sector público.
- Ley 56/2007 de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información.
 - Pretende dar impulso a determinadas cuestiones relevantes de cara a la modernización, como la factura electrónica, el marco sancionador para webs no accesibles o la colaboración entre la AGE y las CCAA para el desarrollo de un plan

para el impulso de la extensión de la banda ancha. Parte del Plan Avanza.

- Real Decreto 4/2010, el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
 - Esquema Nacional de Interoperabilidad, establece una serie de criterios y recomendaciones para que todas Administraciones Públicas las tengan en cuenta a la hora de implantar sistemas tecnológicos.
- Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
 - Tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública, reconoce y garantiza el acceso a la información y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento
- Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
 - Regulación ad-extra
 - Supone, por una parte, una profunda revisión del procedimiento administrativo, para dotar de mayor eficiencia y agilidad a la actuación pública, potenciando la administración electrónica.
 - Por otra parte, mejora el proceso de elaboración de la normativa, aportando mayor estabilidad y seguridad jurídica, así como transparencia (publicación de plan normativo anual, refuerzo de los trámites de audiencia, etc.).
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 - Regulación ad-intra
 - Dota de máxima claridad y coherencia a la regulación del sector público en España y contiene la regulación completa de las relaciones entre Administraciones, sus principios generales de actuación y las formas de organización y funcionamiento de la AGE.
 - Además, se pretende lograr la plena incorporación de los medios electrónicos en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, con los consiguientes efectos en términos de eficacia y eficiencia. Entró en vigor el 2 de octubre de 2016.
- Ley Orgánica 3/2018 Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales que desarrolla el Reglamento de la UE 2016/679 en materia de protección de datos.
- Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
 - Transpone la Directiva NIS 1148/2016
- Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
- Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
- Ley Orgánica 7/2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
 - Transpone la directiva 2016/680.
- Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
- Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones
 - Transpone la directiva 2018/1972 por la cual se aprueba el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.

2.2 PLANES Y MEDIDAS A NIVEL NACIONAL

Resumen visual

- **PRTR** → Marco general de reformas e inversiones (incluye digitalización de AAPP)
 - **Agenda Digital** → Estrategia nacional de digitalización (define objetivos y prioridades)
 - **Plan de Digitalización de las AAPP** → Plan sectorial y operativo para la administración pública (concreta proyectos y medidas)

2.2.1 PRTR: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

- Como parte del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo regulado por el reglamento 2021/241
 - Aprobado por Consejo de Ministros en abril 2021 y evaluado por la Comisión Europea
 - En diciembre de 2022 se presentó la Adenda al PRTR
- Gobernanza:
 - Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia +Comité Técnico
 - Refuerzo de la Secretaría Gene de Fondos Europeos - Autoridad responsable
 - Unidad de Seguimiento del Plan (Moncloa)
 - Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación +Conferencias Sectoriales ya existentes
- Instrumento para el desarrollo de los fondos europeos de recuperación NextGenerationEU
 - NextGenerationEU = (MRR + REACT-EU + FEDER + FSE ...)
- EJES
 - la transición ecológica,
 - la transformación digital,
 - la cohesión social y territorial
 - la igualdad de género.
- Organización:
 - Autoridad de control: IGAE
 - Autoridad responsable: Ministerio de Hacienda
 - Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (autónomo) en contacto con la OLAF
 - Sistemas informáticos de gestión y seguimiento

VERDE 40%	EDUCAC	10%
DIGITAL 30%	I+D+I	7%

2.2.2 ESPAÑA DIGITAL 2026 (Actualización de España Digital 2025)

12 MEDIDAS AGENDA ESPAÑA DIGITAL 2026.

1. **CONECTIVIDAD DIGITAL.** Garantizar una conectividad digital adecuada (100 Mbps) para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas.
2. **IMPULSO TECNOLOGÍA 5G.** Continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G.
3. **CIBERSEGURIDAD.** Reforzar la capacidad española en ciberseguridad, consolidando su posición como polos europeos
4. **ECONOMÍA DEL DATO E INTELIGENCIA.** Tránsito hacia una economía del dato, garantizar seguridad y privacidad y oportunidades IA.
5. **TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO.** Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas. A destacar PDAP 2021-2025
6. **TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES Y EMPRENDIMIENTO DIGITAL.** Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las microPYMES y las startups. A destacar Plan de Impulso a la Digitalización de PYMES
7. **ESPAÑA, HUB AUDIOVISUAL** A destacar, Plan Spain Audiovisual Hub
8. **TRANSFORMACIÓN DIGITAL SECTORIAL Y SOSTENIBLE** que generen efectos estructurales. Entre ellos el agroalimentario y el sanitario.

9. **COMPETENCIAS DIGITALES.** Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. A destacar Plan Nacional Competencias Digitales
10. **DERECHOS DIGITALES.** Garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital

EJES TRANSVERSALES

11. **PERTE: PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA** Son un nuevo instrumento de colaboración público-privada. Se han aprobado 11 en total.
12. **RETECH: REDES TERRITORIALES DE ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA** La iniciativa RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica) articula diversos proyectos regionales orientados a la transformación y especialización digital.

2.2.3 PLAN DIGITALIZACIÓN AAPP 2021-2025

OBJETIVOS

- Servicios digitales, accesibles, eficientes, seguros y fiables.
- Administración guiada por datos.
- Democratización del acceso a las tecnologías emergentes.
- Modernización integrada del Funcionamiento de las Administraciones públicas.

EJES

EJE 01. Transformación Digital de la Administración General del Estado

- LÍNEA 01. ADMINISTRACIÓN ORIENTADA A LA CIUDADANÍA
 - M01. App Factory.
 - M02. Mejora UX de la ciudadanía.
 - M03. GobTechLab.
 - M04. Nuevo modelo de identidad digital.
- LÍNEA 02. AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE DE PROCESOS
 - M05. Servicio de automatización Inteligente.
- LÍNEA 03. TRANSPARENCIA Y POLÍTICAS BASADAS EN DATOS
 - M06. Gestión e intercambio transparente de datos.
- LÍNEA 04. ENTORNOS DIGITALES LÍQUIDOS
 - M07. Servicio de infraestructuras cloud.
 - M08. Puesto de Trabajo Inteligente.
- LÍNEA 05 CIBERSEGURIDAD.
 - M09. CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD

EJE 02. PROYECTOS DE ALTO IMPACTO EN LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

- M10. Transformación digital del ámbito sanitario.
- M11 Transformación digital de la Administración de Justicia
- M12. Transformación digital en materia de Empleo
- M13. Transformación digital en materia de Inclusión, Seguridad social y Migraciones. Modernizar los servicios públicos mejorando la usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad,
- M14 Plan de Digitalización Consular. Acceso a los servicios digitales a españoles residentes en el exterior y a extranjera
- M15. Transformación digital en otros ámbitos de la AGE

EJE 03. Transformación Digital del MPTyFP, CCAA y EELL

- M16. Transformación Digital y Modernización del MPTyFP
- M17. Transformación Digital de las CCAA y EELL.

3 LEGISLACIÓN E INICIATIVAS A NIVEL EUROPEO

3.1 LEGISLACIÓN EUROPEA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

- Directiva 2000/31/CE, de servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).
 - Fue traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 34/2002.
- Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior.
 - Establece la obligación de facilitar por medios electrónicos acceso a los trámites relacionados con las actividades de servicios y a la información de interés tanto para los prestadores como para los destinatarios de éstos. Influyó notablemente en la aprobación de la Ley 11/2007.
- Reglamento 910/2014 (eIDAS) del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.
 - Unifica la normativa en el ámbito europeo en este campo.
 - Está pendiente de aprobación la segunda versión del reglamento, eIDAS 2, que tiene como novedad la introducción de una cartera de identidad digital europea.
- Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública
 - Impulsa desde el ámbito público la contratación electrónica.
- Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión.
- Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).
 - Deroga la Directiva 95/46/CE
- Directiva 2016/680 conocida como la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal
 - Garantiza la protección de los datos personales de las personas implicadas en procesos penales, ya sea como testigos, víctimas o sospechosos.
- Directiva 2016/2102/UE accesibilidad de los sitios webs y apps para dispositivos móviles de los organismos del sector público.
- Reglamento 2018/1724 relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas.
- Reglamento 2018/1807 relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea.
- Directiva 2019/1024/UE relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público.
- Reglamento (UE) 2022/868 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 relativo a la gobernanza europea de datos y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724 (Reglamento de Gobernanza de Datos).
- Ley de Mercados Digitales Reglamento (DMA) 2022/1925 sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital.
- Ley de Servicios Digitales (DSA) reglamento 2022/2065 relativo a un mercado único de servicios digitales
 - Busca actualizar el marco legal de la Unión Europea para el contenido ilegal en los intermediarios y modifica la anteriormente citada directiva 2000/31/CE.
- Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (NIS2)
 - Establece la derogación en octubre de 2024 de la anterior directiva 2016/1148 (NIS)
- Reglamento (UE) 2023/2854 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2023, sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización, y por el

que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva (UE) 2020/1828 (Reglamento de Datos).

- Reglamento (UE) 2024/1183 (EIDAS 2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 910/2014(EIDAS) en lo que respecta al establecimiento del marco europeo de identidad digital (EU ID Wallet)

3.2 PLANES Y MEDIDAS A NIVEL EUROPEO

A nivel europeo se han establecido programas y prioridades en torno a la transformación digital:

Programa Europa Digital (2021-2027)

- Es un programa de financiación dentro del marco financiero plurianual 2021-2027, definido principalmente por el Consejo Europeo y el Consejo de la UE en el que la Comisión también presenta propuestas
- Financia proyectos en cinco ámbitos, cada uno de ellos dotado de su propio presupuesto indicativo:
 - informática de alto rendimiento
 - inteligencia artificial
 - ciberseguridad y confianza
 - capacidades digitales avanzadas
 - despliegue, mejor uso de la capacidad digital e interoperabilidad

Una Europa adaptada a la era digital

Es una de las seis prioridades de la comisión para 2021-2025. Incluye las siguientes Acciones:

- Inteligencia artificial.
- Estrategia europea de datos.
- Estrategia industrial europea
- Informática de alto rendimiento
- Ley de Mercados Digitales.
- Ley de Servicios Digitales.
- Ciberseguridad.
- Capacidades digitales.
- Conectividad.
- Identidad Digital Europea

Complementariamente a éstas dos líneas y en paralelo existen:

Configurar el futuro digital de Europa (SHAPING EUROPE'S DIGITAL FUTURE)

- La tecnología al servicio de las personas
- Una economía digital justa y competitiva
- Una sociedad abierta, democrática y sostenible

La década digital de Europa, Brújula Digital (DIGITAL COMPASS 2030)

- Capacidades digitales básicas
- Infraestructuras digitales seguras y sostenibles
- Transformación digital de las empresas
- Digitalización de los servicios públicos

